



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII CIVILE

così composta:

dott. Franca Mangano

Presidente

dott. Gemma Carlomusto

Consigliere

dott. Edoardo Mancini

Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nella causa civile di II° grado iscritta al n.3974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 15-6-2023 e vertente

tra

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, piazza Mazzini n.27, presso lo studio dell'avv. Claudio Nicolais, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Roma, in virtù di procura in atti

Appellante

e

Controparte_1 (c.f. CodiceFiscale_1 , elett.te dom.ta in Roma, via Lucrezio Caro n. 190, presso lo studio dell'avv. Valentino Fedeli, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti

Appellata e appellante incidentale

Oggetto: appello avverso la sentenza n.1123/2018 emessa dal Tribunale di Frosinone

Conclusioni per l' appellante: come in atti

Conclusioni per l' appellata e appellante incidentale: come in atti

Svolgimento del processo

Con due distinti atti di citazione L' Parte_1 - Compagnia di assicurazioni in Liquidazione coatta amministrativa -, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone, Controparte_1 per sentirla condannare a) al rimborso, in ragione di 1/6, delle spese di ammodernamento e messa a norma dell'impianto elevatore posto a servizio del fabbricato sito in Roma, viale Castro Pretorio n.82, per l'importo di €.4.415,21 (giudizio Rg. 27/2014) b) al rimborso delle spese di gestione dell' immobile suindicato riferite agli anni 2007-'08-'09-'10-'11-'12 per un importo complessivo di €.27.599,88 (giudizio Rg. 28/2014).

Deduceva che la convenuta era comproprietaria di un edificio (una palazzina di nove piani), in ragione di 1/6 e che a seguito della sentenza n.3385/2003 di scioglimento della comunione, emessa dal Tribunale di Roma, ciascuna delle due parti era divenuta proprietaria esclusiva di singole unità immobiliari come descritte nella consulenza tecnica espletata nel giudizio divisorio.

Si costituiva Controparte_1 che eccepiva la prescrizione del credito e l'assoluta mancanza di coinvolgimento nelle decisioni concernenti i lavori di manutenzione del fabbricato né di essere mai stata interpellata sulle scelte della gestione; spiegava domande riconvenzionali volte ad ottenere la condanna della società attrice a) al pagamento della somma di €.156.200,00 dovuta in quanto la Compagnia di assicurazioni si era illegittimamente appropriata di mq.55 facenti parte dell'appartamento interno n.12 a lei assegnato in sede di divisione b) al pagamento dell'importo di €.55.033,34 a titolo di restituzione del conguaglio disposto dal Tribunale in sede di divisione e

pagato alla società ma non dovuto “stante la mancanza dei 55 mq.” c) al pagamento della somma di €.66.522,13 a titolo di restituzione dell’importo versato per il condono edilizio su tale unità immobiliare a seguito degli abusi perpetrati dalla società attrice d) al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente, dovuta in conseguenza del mancato godimento del lastrico solare e delle cantine.

Si costituiva, nel corso di giudizio, l’ *Controparte_2* , società *in bonis*, che faceva proprie le domande e le eccezioni formulate da *Controparte_3* coatta amministrativa.

Riuniti i procedimenti la causa, istruita con l’espletamento di interrogatorio formale e prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.1123/2018; il Tribunale di Frosinone condannava *Controparte_1* al pagamento della somma di €.4.415,21 oltre interessi legali, rigettava le ulteriori domande formulate delle parti e dichiarava l’integrale compensazione delle spese processuali.

Osservava il Tribunale che

- con il venir meno della procedura concorsuale e ripristinati gli organi societari doveva ritenersi rituale la costituzione in giudizio de *Parte_1*
- meritava il rigetto l’eccezione di prescrizione alla luce della produzione in giudizio degli atti interruttivi;
- a seguito dello scioglimento della comunione doveva ritenersi sussistente un condominio minimo;
- al singolo condòmino deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell’interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali solo qualora, ai sensi dell’art.1134 c.c., le spese siano urgenti ovvero risultino indifferibili allo scopo di evitare un possibile nocumento alla cosa;
- la domanda relativa al rimborso degli oneri di gestione, riferiti agli anni 2007-’08-’09-’10-’11-’12, meritava il rigetto in quanto carente sotto il profilo probatorio in ordine al requisito dell’urgenza;

-anche riguardo alle spese riferite alla manutenzione dell'elevatore non poteva ritenersi sussistente il requisito dell'urgenza ma dall'esame degli atti emergeva che l'intervento era stata autorizzato dal figlio della convenuta, per conto della madre che, quindi, era tenuta al pagamento di 1/6 della spesa sostenuta e, segnatamente, di €4.415,21;

-in ordine alle riconvenzionali le domande avrebbero dovuto trovare ingresso nel giudizio divisorio, atteso che lo scioglimento della comunione è avvenuto sulla scorta del valore attribuito ai cespiti dal consulente tecnico d'ufficio, il quale doveva aver tenuto conto della situazione reale ed effettiva dei beni e, dunque, anche della circostanza relativa all'inglobamento di mq.55 nell'appartamento interno 10 e della sussistenza degli ulteriori abusi edilizi;

-meritava il rigetto la domanda concernente il rimborso delle spese sostenute per l'ottenimento della sanatoria, trattandosi di questione da proporsi in sede di giudizio di scioglimento della comunione;

-la doglianza secondo cui il c.t.u. non avrebbe tenuto conto, ai fini delle operazioni di stima, della necessità di ottenere con l'esperimento di una apposita procedura la regolarità urbanistica del cespite è questione che attiene a tale giudizio;

-circa l'ulteriore domanda riguardante il mancato godimento del lastrico solare e delle cantine è sufficiente richiamare il principio secondo cui l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari nei limiti di cui all'art.1102 c.c. non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri rimasti inerti;

-mancava, nel caso in esame, la prova sia dell'intenzione da parte della convenuta di godere dei beni sia il rifiuto della società di assicurazioni.

Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, *Parte_1* chiedendone la riforma.

Resisteva *Controparte_1* che spiegava appello incidentale.

La causa all'udienza del 1°-6-2023, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva posta in deliberazione.

Motivi della decisione

In via preliminare occorre pronunciarsi circa l'eccezione sollevata dalla appellata di inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile *ratione temporis*.

Il novellato art. 342 c.p.c. ha introdotto requisiti di contenuto-forma dell'appello, individuando quali elementi della motivazione, a pena d'inammissibilità:

1. l'indicazione delle parti, del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice;
2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In particolare si è affermato che occorra, da parte dell'appellante, l'indicazione dei passi della sentenza non condivisi (ma non necessariamente attraverso una trascrizione completa), l'esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata attraverso l'indicazione degli errori di fatto e diritto e la proposizione di un ragionato progetto alternativo di decisione.

Nel caso di specie dalla lettura complessiva dell'atto di appello e degli specifici motivi di gravame emergono con immediatezza le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni di fatto e diritto che sorreggono le richieste ed il risultato finale che si intende ottenere.

E' necessario, dunque, procedere all'esame del merito della controversia.

Con unico motivo di gravame l'appellante principale contesta la pronuncia del Tribunale in riferimento all'applicabilità alla fattispecie dell'art.1134 c.c..

Deduce la non obbligatorietà per i condomini con un numero di partecipanti inferiore a quattro unità della costituzione degli organi di gestione.

Assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l'appellata non era proprietaria di 1/6 dell'immobile, in quanto tale quota, prima dello scioglimento della comunione, era riferita all'intero patrimonio caduto in successione.

Adduce che L *Parte_1* all'epoca in liquidazione coatta amministrativa, successivamente allo scioglimento della comunione aveva incaricato il geom. *Controparte_4* di redigere le tabelle millesimali ai fini del riparto delle spese, tabelle che venivano accettate dall'appellata per *facta concludentia* avendo provveduto ai pagamenti riferiti alla gestione 2004-'05.

Rileva che le funzioni di amministratore, anche in epoca precedente alla messa in liquidazione, erano state da sempre esercitate da *Parte_1* la quale aveva anticipato tutte le spese inerenti la gestione e che la richiesta di rimborso era rapportata alla quota spettante in base alle tabelle millesimali accettate da controparte.

Contesta la statuizione del giudice di primo grado riguardante la compensazione delle spese processuali stante l'accoglimento, seppure parziale, della domanda.

Le censure appaiono infondate.

Osserva la Corte che

-con sentenza n.3385/2003, emessa dal Tribunale di Roma, veniva pronunciato lo scioglimento della comunione riguardo al fabbricato sito in Roma, viale Castro Pretorio n.82;

-in riferimento allo stabile indicato non vi è contestazione circa il fatto che non era stato costituito un condominio in senso tecnico con gestione affidata ad un amministratore né esistevano organi deliberativi;

-trattandosi di un condominio minimo l'amministrazione dei beni comuni ai fini dell'opponibilità delle decisioni a tutti i condòmini doveva svolgersi nel rispetto delle regole riguardanti il coinvolgimento degli aventi diritto attraverso le manifestazioni di volontà espresse nell'assemblea, nelle forme e nei modi previsti dal codice civile;

-nel caso in esame le riunioni non risultavano convocate, nessun mandato quale amministratore era stato conferito alla società appellante e l'operato de *Parte_1*, non poteva

che essere ricondotto alla fattispecie dell' iniziativa individuale disciplinata dall'art. 1134 c.c., con le ovvie conseguenze in ordine alla necessità del requisito dell' indifferibilità e dell'urgenza;

-in mancanza di una delibera di approvazione della spesa anche l'eventuale tacita accettazione delle tabelle millesimali indicata dall'appellante principale non produce alcun effetto riguardo alle spese oggetto di richiesta di rimborso;

-corretta appare la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali adottata dal Tribunale nel rispetto dell'art. 92 c.p.c., in ragione della valutazione delle circostanze del caso concreto e della mancanza del requisito dell'urgenza per tutte le spese di cui veniva richiesto il rimborso.

Con l'appello incidentale, costituito da diversi motivi di gravame, *Controparte_1* contesta in primo luogo la pronuncia del Tribunale in riferimento alla condanna al pagamento delle spese sostenute per la manutenzione dell'elevatore.

Deduce che alcuna autorizzazione era stata concessa per suo conto ai fini dell' esecuzione dei lavori e che la sottoscrizione per accettazione di suo figlio *Controparte_5* riguardava soltanto un preventivo pari ad €.1.180,00 oltre Iva, redatto dalla ditta *Org_1* e relativo all'adeguamento dell'impianto ascensore.

Rileva che all'udienza dell'8-4-2016, sentito quale testimone, suo figlio aveva dichiarato di non essere a conoscenza della tipologia dei lavori eseguiti.

Con gli ulteriori motivi di impugnazione l'appellante incidentale evidenzia che il nuovo assetto proprietario dello stabile aveva lasciato aperto diverse criticità emerse soltanto in un momento successivo rispetto al giudizio di divisione.

Lamenta l'illegittimo accorpamento di mq.55 all'appartamento int.10 attiguo a quello che le era stato attribuito in sede di divisione e rileva che tale circostanza era emersa soltanto in sede di redazione delle tabelle millesimali.

Assume la fondatezza della pretesa di restituzione dell' importo di €.55.033,04, somma pagata alla società a titolo di conguaglio.

Adduce che venivano nella stessa occasione accertati abusi edilizi risalenti al periodo precedente alla divisione per cui si era vista costretta al pagamento di una oblazione ammontante ad €.66.522,13 e di imposte mai versate.

Insiste per l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni derivante dal mancato godimento del lastrico solare e delle cantine, beni di cui non aveva mai avuto il possesso.

Le censure appaiono fondate nei limiti di seguito indicati.

Osserva la Corte che

-la società appellante formulava in primo grado richiesta di rimborso della somma complessiva di €.4.415,00, pari ad 1/6 delle spese sostenute per la manutenzione dell'ascensore, di cui €. 4.068,63 per l' ammodernamento effettuato nel 2009 e 2010 (fatture emesse dalla soc. Shindler) ed €.346,58 per lavori eseguiti nel 2008;

Controparte_5 , ascoltato quale teste all'udienza dell' 8-4-2016, riconosceva la sua firma apposta in calce al nota sub. 3, allegata al fascicolo di parte di primo grado della società appellante;

-tale documento, datato 13-11-2007, ha per oggetto una comunicazione inviata da *Pt_1* [...] a *Controparte_1* con la quale veniva informata della necessità di adeguare l'impianto ascensore alla normativa vigente con specifica indicazione di un preventivo il cui importo era pari ad €.1.180,00 oltre Iva redatto dalla *Org_2* riguardante l'installazione di un sistema di telecamere;

-Annunziata *CP_5* , per conto della madre, dichiarava di accettare la spesa come indicata limitatamente alla quota di spettanza;

-tenuto conto che anche in riferimento alla spesa sostenuta per l'adeguamento dell'elevatore il giudice di prime cure non riconosceva la sussistenza del requisito di cui all'art. 1134 c.c. e che tale aspetto della pronuncia non costituiva oggetto di gravame, il credito dell'appellante principale non potrà che essere riferito esclusivamente alla spesa di €.1.180,00 oltre iva;

-atteso che la richiesta di rimborso formulata dalla società nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ammontante ad €.4.415,21 era pari ad 1/6 della spesa complessiva sostenuta, l'importo dovuto è di €.239,93, ($\text{€.1.180,00} + \text{€.259,60 per iva} = \text{€.1.439,60} : 6 = 239,93$);

-la doglianza relativa alla sottrazione di mq.55 dalla consistenza dell'appartamento int.12 assegnato all'appellante incidentale ed inglobati illegittimamente in quello interno n.10 da cui deriverebbe l'istanza di restituzione della somma di €.55.033,34 e quella circa la presenza di ulteriori abusi edilizi commessi prima della divisione - che avevano dato luogo alla necessità di ottenere la regolarizzazione attraverso il pagamento della relativa oblazione - non possono, come correttamente osservato da giudice di primo grado, trovare ingresso nel presente giudizio;

-con la sentenza di divisione emessa dal Tribunale di Roma e passata in cosa giudicata, infatti, veniva posto fine ad ogni reciproca pretesa in relazione ai cespiti in comunione e gli eventuali rilievi circa il valore delle porzioni immobiliari, la loro consistenza e la necessità di sostenere esborsi ai fini della regolarizzazione urbanistica potevano riguardare esclusivamente tale giudizio;

-destituita di qualsiasi fondamento risulta, infine, l'ulteriore domanda riguardante il riconoscimento dei danni derivanti dal mancato godimento da parte dell'appellante incidentale di parti comuni quali il lastrico solare e le cantine;

-a tale proposito è sufficiente rilevare che nessuna dimostrazione veniva offerta circa l'intenzione di *Controparte_1* di utilizzare il beni (cantine e lastrico solare) in maniera diretta nonché del successivo rifiuto da parte della società appellante.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello principale ed il parziale accoglimento di quello incidentale.

Tenuto conto dell'esito del giudizio di gravame caratterizzato dalla sostanziale reciproca soccombenza le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto

dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell' appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

La Corte,

definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di *Controparte_1* nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza n.1123/2018, emessa dal Tribunale di Frosinone, così provvede:

- a) rigetta l'appello principale;
- b) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore de *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €.239,93 oltre interessi legali decorrenti dalla data della richiesta;
- c) dichiara la compensazione delle spese processuali del presente grado.
- d) conferma nel resto la sentenza impugnata.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dello appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 30-11-2023.

Il Giudice Ausiliario est.

dott. Edoardo Mancini

Il Presidente

dott. Franca Mangano